



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **01** Registro delle Delibere
del **26/01/2022**

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA ATTO MODIFICATIVO DI CONVENZIONE URBANISTICA REP. N° 266/2011 DEL PIANO ATTUATIVO UNITARIO DITTA CORASANITI ANTONIO.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore
Dott. Pasquale Muccari

L'anno 2022 del giorno 26 mese di gennaio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza degli assessori Carabetta Stefano e Trombetta Mariella in audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Sig. Corasaniti Antonio è proprietario di un'area, distinta nel N.C.E.U. del Comune di Squillace, al Foglio n. 30 Particelle 160, 162, 335, 336, 337, 342, 343 e 346 della superficie complessiva di mq 33.145,00;
- tale proprietà rappresenta il 100,00 % dell'intero comprensorio sottoposto a Piano Attuativo Unitario (PAU) redatto in attuazione del PRG ex art. 24, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n° 19/16.04.2002 e s.m.i.;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 23/12/2009 di approvazione del Piano di Lottizzazione Corasaniti Antonio;
- la Convenzione stipulata tra il Comune di Squillace e la ditta Corasaniti Antonio, con Rep. n° 266 del 19/12/2011 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro - Sezione staccata di Squillace il 22/12/2011 al n° 947 Vol. 1, regolante la realizzazione della lottizzazione de qua;

Richiamato l'art. 5 comma 13 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 con le modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 che per le regioni a statuto ordinario prevede: *"i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale"*;

Preso atto che l'art. 20 – Collaudo della predetta Convenzione urbanistica Rep. n° 266/11 recita testualmente: *"Le opere di urbanizzazione primaria sono soggette a collaudo in corso d'opera e finale da emettere entro sessanta giorni (60) giorni dalla comunicazione di fine lavori da parte del Direttore dei Lavori, da parte dell'Ufficio Tecnico e a tal fine l'Amministrazione Comunale può nominare, in sostituzione dell'Ufficio tecnico, un collaudatore con spese a carico dell'Ente stesso e con l'obbligo per il professionista incaricato di stipulare apposita convenzione"*;

Verificato che ogni onere e spesa afferenti al collaudo tecnico, amministrativo e strutturale a norma di legge delle opere di urbanizzazione, dovrà invece essere posto a carico del soggetto attuatore;

Dato atto che la ditta lottizzante, Corasaniti Antonio, con la sottoscrizione per accettazione dell'Atto modificativo di Convenzione Urbanistica Rep. n° 266/2011, trasmesso via PEC in data 30/12/2021 ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in pari data al n° 7082 di prot., ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le spese connesse all'affidamento dell'incarico di collaudatore in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazione della lottizzazione;

Considerato, quindi, che occorre sostituire il succitato art. 20 della Convenzione urbanistica Rep. n° 266/11 per come segue: *"A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione, l'Amministrazione comunale provvederà a nominare un collaudatore in corso d'opera e finale, con oneri a carico dei lottizzanti, che opererà nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici."*

Della nomina verrà data formale comunicazione ai lottizzanti.

Il collaudo delle opere in corso d'opera e finale, avverrà pertanto a cura del Collaudatore nominato dal Comune di Squillace.

Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, sono a carico dei lottizzanti.

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i lottizzanti provvedono, a propria cura e spese, ad eseguire i conseguenti interventi correttivi indicati dal Collaudatore entro il termine che verrà fissato dal Comune.

Per il collaudo finale delle opere dovranno essere formalmente trasmessi al Collaudatore, anche per il tramite del Comune di Squillace:

- a) tutti gli atti di natura tecnica ed economica predisposti dalla Direzione dei Lavori, compreso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori stessi;*
- b) le certificazioni e le omologazioni dei materiali posati previste da specifiche norme di legge;*
- c) le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, rese dalle Ditte installatrici ai sensi della vigente normativa;*
- d) i disegni esecutivi delle opere, in formato cartaceo e digitale, aggiornati con le eventuali modifiche apportate in corso d'opera;*

e) eventuali certificazioni di collaudo delle reti installate rilasciati dagli Enti erogatori/gestori dei pubblici servizi, ove necessario in base a specifiche normative di settore.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione è disciplinato dal D.Lgs n° 50/2006, dal D.P.R. n° 380/2001 e dalla Legge Regionale n° 19/2002.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del Certificato di Collaudo, il Comune provvede alla definitiva approvazione delle opere realizzate e alla contestuale presa in consegna delle stesse.

Il Comune di Squillace si riserva la facoltà di procedere alla richiesta e convalida di collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa in consegna provvisoria unicamente per lotti funzionali e funzionanti, previo collaudo favorevole.

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i lottizzanti provvedono, a proprie spese ad eseguire i conseguenti interventi correttivi entro il termine fissato dal Comune.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma del presente articolo, il Comune di Squillace può provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, addebitandone le spese ai lottizzanti”.

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema dell'atto modificativo della Convenzione urbanistica Rep. n° 266/11 del Piano Attuativo Unitario (PAU) di iniziativa privata della ditta Corasaniti Antonio, per come proposto;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 13/05/2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12/07/2011, n. 106;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto che la ditta lottizzante, Corasaniti Antonio, ha sottoscritto per accettazione l'Atto modificativo di Convenzione Urbanistica Rep. n° 266/2011, trasmesso via PEC in data 30/12/2021 ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in pari data al n° 7082 di prot., manifestando la propria disponibilità a sostenere le spese connesse all'affidamento dell'incarico di collaudatore in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazione della lottizzazione;
2. di approvare lo schema dell'atto modificativo della Convenzione urbanistica Rep. n° 266/11 del Piano Attuativo Unitario (PAU) di iniziativa privata della ditta Corasaniti Antonio, per come da allegato alla presente ed inerente l'art. 20 - Collaudo;
3. di stabilire invariati i termini di attuazione e la relativa efficacia del presente Piano Attuativo Unitario;
4. di porre gli eventuali oneri contrattuali a carico della ditta lottizzante.

Con successiva e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

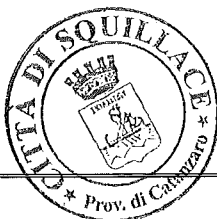


Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

